

송치사건 및 영장 등에 대한 보완수사요구 지침

[공소청 예규 제98호, 형사정책담당관실]

제정 대검 예규 제1155호, 2021. 1. 1.
개정 대검 예규 제1369호, 2023. 10. 31.
개정 공소청 예규 제98호, 2026. 10. 1.

제1장 총칙

제1조 【목적】 이 지침은 사법경찰관(사법경찰관의 직무를 수행하는 중대범죄수사청수사관을 포함한다. 이하 같다)과 특별사법경찰관(이하 사법경찰관과 특별사법경찰관을 ‘사법경찰관등’이라 한다)이 「형사소송법」(이하 ‘법’이라 한다)과 「검사와 사법경찰관의 상호협력과 일반적 수사준칙에 관한 규정」(이하 ‘수사준칙’이라 한다) 또는 「검사와 특별사법경찰관의 상호협력에 관한 규정」에 따라 송치한 사건이나 신청한 영장에 대한 보완수사요구 절차 및 관련 사건 처리 등에 관한 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 【적용범위】 ① 이 지침에서 말하는 보완수사요구의 대상이 되는 ‘송치사건’의 범위는 다음과 같다.

1. 사법경찰관이 범죄의 혐의가 인정된다고 판단하여 법 제245조의5제1항제1호에 따라 송치한 사건
2. 사법경찰관이 시정조치요구와 관련하여 검사의 송치요구를 받아 법 제197조의3제6항에 따라 송치한 사건
3. 특별사법경찰관이 법 제245조의10제5항에 따라 송치한 사건
4. 사법경찰관이 고소인등의 이의신청으로 법 제245조의7제4항에 따라 송치한 사건
5. 사법경찰관등이 재정신청으로 수사준칙 제66조제2항에 따라 송치한 사건

6. 그 밖에 다른 법령에 따라 사법경찰관등이 검사에게 송치한 사건

② 이 지침에서 말하는 보완수사요구의 대상이 되는 ‘영장’의 범위는 다음과 같다.

1. 체포·구속영장

2. 압수·수색·검증영장

3. 「통신비밀보호법」에 규정된 허가서

4. 「스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률」에 규정된 사후승인 및 잠정조치

5. 「가정폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」에 규정된 임시조치

6. 「아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법」에 규정된 임시조치

7. 그 밖에 법령에서 사법경찰관등의 신청에 따라 검사가 법원에 청구하도록 규정한 각종 조치

제3조 【기본원칙】 ① 검사는 송치사건의 공소제기 여부 결정 또는 공소유지, 영장 등의 청구 여부 결정 등을 위하여 추가 수사가 필요한 경우 법 제197조의2에 따라 사법경찰관등에게 보완수사를 요구할 수 있다.

② 검사는 보완수사요구의 필요성을 확인하기 위하여 법 제245조의13에 따른 사실관계 확인 등을 실시할 수 있다.

③ 검사는 보완수사 결과를 통보받은 경우에도 수사준칙 제60조의3 제9항에 따라 사법경찰관등에게 다시 보완수사를 요구할 수 있다.

제2장 송치사건에 대한 보완수사요구

제4조 【보완수사요구 여부의 결정】 검사는 송치사건을 배당받은 때에는 사안

의 성격, 보완수사의 긴급성 및 사법경찰관 수사의 완결성 등을 고려하여 「공소청사건사무규칙」(이하 ‘규칙’이라 한다) 제29조제1항제1호의 보완수사요구(결정){이하 ‘보완수사요구(결정)’라 한다} 또는 규칙 제29조제1항제2호의 보완수사요구(추완){이하 ‘보완수사요구(추완)’라 한다}를 할 수 있다.

- 제5조 【보완수사요구(결정) 절차】** ① 검사가 보완수사요구(결정)를 하는 때에는 「공소청사건사무의 서식에 관한 지침」(이하 ‘서식 지침’이라 한다) 별지 제 63호 서식의 보완수사요구 결정서로 결정한다. 이 경우 검사는 규칙 별지 제 192호 서식의 보완수사요구(결정)를 사건기록에 편철하여 사법경찰관등에게 송부하고, 부본은 보완수사요구 결정서와 함께 사건사무담당직원에게 송부한다.
- ② 제1항의 경우 검사는 보완수사요구(결정)에 보완수사 방법, 보완수사가 필요한 이유, 보완수사요구 사항 및 이행기한 등을 구체적으로 기재한다.
- ③ 제1항에 따라 해당 기록을 인계받은 사건사무담당직원은 보완수사요구 결정서를 기록에서 분리한 뒤 별도로 보존한다.
- ④ 검사는 수사준칙 제60조제1항 본문에 따라 수리한 관계 서류와 함께 증거물을 사법경찰관등에게 송부하여야 한다. 이 경우 검사가 보완수사요구(결정) 검토 과정에서 추가로 작성하여 편철한 서류도 함께 사법경찰관등에게 송부한다.
- ⑤ 검사는 보완수사요구(결정)를 한 경우 수사준칙 제53조제1항 및 규칙 제103조제1항, 제2항에 따라 고소인, 고발인 및 피의자, 피해자 또는 그 법정대리인에게 지체 없이 해당 사실을 통지하여야 한다.

제6조 【보완수사요구(추완) 절차】 ① 검사가 보완수사요구(추완)를 하는 때에는 규칙 별지 제193호 서식의 **보완수사요구(추완)**에 **보완수사 방법**, 보완수사가 필요한 이유, 보완수사요구 사항 및 이행기한 등을 구체적으로 기재하여 **사법경찰관등**에게 송부하고, 부분 2부 중 1부는 기록에 편철하고, 나머지 1부를 사건사무담당직원에게 송부한다. 이 경우 검사는 **수사준칙 제60조제1항 단서**에 따라 **사법경찰관등**에게 관계 서류와 증거물 중 일부를 송부할 수 있다.

② 검사는 보완수사요구를 받은 **사법경찰관등**으로부터 **수사준칙 제60조제2항**에 따라 사건기록 및 증거물의 대출 또는 등사 요청을 받은 경우에 보완수사요구 사항, 보완수사요구 이행기한 등을 고려하여 신속하게 허용 여부를 결정하여야 한다. 사건기록 및 증거물의 대출을 허용하는 경우 대출기간은 보완수사요구 이행기한으로 하되, 사안의 긴급성 등을 고려하여 이행기한 범위 내에서 대출기간을 별도로 정할 수 있다.

제7조 【상급 수사관서 등에 대한 보완수사요구】 ① 검사는 송치사건을 송치한 사법경찰관등의 적정한 보완수사를 기대하기 어려운 경우 별지 제1호 서식에 그 사유를 기재하여 소속 공소청 또는 지청의 장에게 **법 제197조의2제8항**에 따른 보완수사요구를 건의할 수 있다.

② 각급 공소청 및 지청의 장은 제1항의 건의가 상당하다고 인정할 경우에는 사건의 성격, 부실·편향 수사의 우려, 기존 보완수사요구의 이행 경과, 수사관서의 관할 및 전문성 등 제반 사정을 종합하여 제1항에 따른 보완수사요구를 실시할 상급 수사관서(해당 사법경찰관등이 속한 수사관서의 직상급 수사관서와 그보다 상위의 수사관서를 전부 포함한다. 이하 같다) 또는 다른 수사기관을

지정하여 보완수사요구를 할 수 있다. 다만 제2조제1항제2호에 해당하는 사건에 대하여서는 해당 사법경찰관이 속한 수사관서의 상급 수사관서에 대하여서만 보완수사요구를 할 수 있고, 중대범죄수사청이 아닌 수사기관에 소속된 사법경찰관등이 송치한 사건은 「중대범죄수사청 조직 및 운영에 관한 법률」 제2조 제2호의 중대범죄등에 해당하는 경우에만 중대범죄수사청을 다른 수사기관으로 지정하여 보완수사요구를 할 수 있다.

③ 각급 공소청 및 지청의 장은 제2항에 따라 상급 수사관서 또는 다른 수사기관을 지정하기 전에 별지 제2호 서식에 따라 해당 사법경찰관등이 속한 수사관서나 그 상급 수사관서 또는 다른 수사기관의 장의 의견을 청취할 수 있다.

④ 사건사무담당직원은 제2항에 따라 상급 수사관서 또는 다른 수사기관을 지정하여 보완수사요구가 이루어진 사실을 별지 제3호 서식에 따라 해당 사법경찰관등이 속한 수사관서에 통지한다.

제8조 【보완수사 기간의 설정 및 연장】 ① 사법경찰관등의 보완수사 기간은 보완수사요구를 받은 날로부터 1개월을 원칙으로 한다.

② 검사는 제1항에도 불구하고 공소시효가 임박한 경우, 피의자의 전부 또는 일부가 구속된 경우 또는 관계 법률에서 청구기간을 따로 정하고 있는 영장을 청구하는 경우 등 사건의 긴급성이나 그 밖의 사정을 고려하여 필요하다고 인정하는 때에는 법 제197조의2제6항, 수사준칙 제60조제5항에 따라 1개월의 범위 내에서 보완수사 기간을 지정할 수 있다.

③ 검사는 사법경찰관등이 제1항 또는 제2항에 따른 보완수사 기간 만료 전에 보완수사 기간 연장을 신청한 경우 그 연장에 상당한 이유가 있을 때에는 1개월의 범위 내에서 보완수사 기간을 연장할 수 있다.

④ 검사는 제1항 또는 제2항에 따른 보완수사 기간 만료 전에 보완수사 기간을

연장할 상당한 이유가 있다고 판단한 경우에는 직권으로 1개월의 범위 내에서 보완수사 기간을 연장할 수 있다. 이 경우 사건사무담당직원은 보완수사 기간이 연장된 사실을 사법경찰관등에게 통지하여야 한다.

제9조 【보완수사요구 이행결과 검토 및 의견제시 등】 ① 사법경찰관등이 수사준칙 제60조의3제1항에 따라 종합수사 결과와 사건기록을 송부한 경우 사건사무담당직원은 종합수사 결과에 수사준칙 제60조제9항 각 호의 사항이 기재되어 있는지 여부를 확인하고, 그 기재가 누락된 경우 사법경찰관등에게 그 사실을 고지하고 누락된 사항을 보완하여 다시 접수할 것을 요청하여야 한다.

② 사건사무담당직원은 제1항에 따른 점검 후 종합수사 결과와 사건기록을 지체 없이 보완수사를 요구한 검사(승계검사를 포함한다. 이하 같다)에게 인계한다.

③ 검사는 보완수사를 요구한 사항의 이행 여부, 보완수사로 새롭게 확인된 사실관계, 사건관계인의 주장, 증거 등을 종합적으로 검토한 후 사법경찰관등에게 규칙 제132조의2 제2항 각호의 어느 하나에 해당하는 의견을 제시하고, 추가 보완수사가 필요한 구체적 사항에 대한 의견이나 종합수사 결과에 기재된 수사결과에 대한 의견, 보완수사 기간 연장에 대한 의견, 보완수사요구 사항이 충실히 이행되지 아니하였거나 추가 보완수사가 필요함에도 불구하고 구속기간 연장이나 수사준칙 제60조의3제8항에 따른 기간 준수를 위해 부득이 보완수사 결과를 통보할 필요가 있다는 의견, 기타 보완수사와 관련하여 필요하다고 인정되는 사항에 대한 의견 등을 제시할 수 있다.

④ 검사는 제3항의 의견을 제시하면서 1개월의 범위 내에서 보완수사 기간을 연장할 수 있다.

⑤ 검사는 다음 각호의 하나에 해당하는 특별한 사정이 없는 한 사법경찰관등

이 종합수사 결과와 사건기록을 송부한 날로부터 7일(「형사소송법」 제66조제1항에 따라 초일은 산입하지 않는다. 이하 이 지침에서 기간을 정한 경우 같다) 이내에 제3항에 따른 검토를 마치고 사법경찰관등에게 의견을 제시하여야 한다.

1. 항고 또는 재항고 사건에 대하여 항고청 또는 재항고청으로부터 재기보완 명령을 받아 사법경찰관등에게 보완수사요구를 하였고, 그 이행 결과에 대한 의견 제시를 위하여 항고청 또는 재항고청의 승인을 받아야 하는 경우
2. 7일의 기간 중 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 따른 공휴일 또는 토요일이 3일 이상 포함되는 경우
3. 7일의 기간 중 인사이동 등으로 주임검사가 변경된 경우
4. 그 밖에 제1호 내지 제3호에 준하는 사유로 검사가 7일 이내에 의견을 제시하기 어려운 부득이한 사정이 있는 경우

제10조 【보완수사요구 이행 기간의 관리】 ① 제8조제3항 및 제4항, 제9조제4항에 따라 연장된 기간을 포함하여 사법경찰관등의 보완수사 기간은 3개월을 초과할 수 없다.

- ② 검사가 제9조제3항에 따른 검토를 진행한 기간은 제1항의 사법경찰관등의 보완수사 기간에 산입하지 아니한다.
- ③ 사건사무담당직원은 사법경찰관등의 보완수사 기간 준수 여부를 주기적으로 점검하고, 사법경찰관등이 이를 준수하지 아니한 것으로 확인된 경우에는 이를 지체 없이 검사에게 보고한다.
- ④ 검사는 사법경찰관등이 보완수사 기간을 준수하지 아니한 사실을 확인한 경우에는 규칙 별지 제17호의2 서식에 따라 이를 사법경찰관등에게 고지할 수 있다.

다.

⑤ 검사는 제4항에도 불구하고 사법경찰관등이 수사준칙 제60조의2 제2항에 따른 서면을 제출하지 아니하거나, 제출한 서면에 기재된 사유가 정당하지 아니한 것으로 판단될 경우에는 규칙 별지 제17호의3 서식에 따라 해당 사법경찰관등이 속한 수사관서의 장에게 그 사실을 서면으로 통보할 수 있다.

제11조 【보완수사요구(결정) 이행 사건 배당】 ① 사법경찰관등이 보완수사요구(결정)를 이행한 후 수사준칙 제60조제8항에 따라 보완수사 이행 결과를 통보한 때에는 각급 **공소청 또는 지청의** 장은 해당 사건을 보완수사요구(결정)를 한 검사(승계검사를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에게 배당한다. 다만, 각급 **공소청 또는 지청의** 장은 필요한 경우 이를 달리 정할 수 있다.

② 사법경찰관이 보완수사요구(결정)를 이행한 후 수사준칙 제60조제7항에 따라 불송치 또는 수사중지 결정을 한 후 해당 기록을 송부한 때에는 각급 **공소청 또는 지청의** 장은 해당 기록을 보완수사요구(결정)를 한 검사에게 배당한다. 다만, 불송치 또는 수사중지 기록의 검토 및 처리를 전담하는 검사 또는 부서에 배당할 필요 등이 있는 경우에는 달리 정할 수 있다.

제12조 【보완수사요구서 부분의 관리】 사건사무담당직원은 검사로부터 인계받은 보완수사요구서(결정), 보완수사요구서(추완)의 부분을 각 요구서의 부분철에 별도 편철하여 보관한다.

제13조 【보완수사요구 이행결과 처리】 검사가 사법경찰관등으로부터 수사준칙 제60조제8항에 따라 보완수사 결과 통보서를 서면으로 통보받은 때에는 다음 각 호의 조치를 취하여야 한다.

1. 보완수사요구(결정) 이행 후 사건기록과 함께 송부한 경우 : 송부기록에 편철
2. 보완수사요구(추완) 이행 후 이행결과만 통보한 경우 : 원 사건기록에 편철

제14조 【보완수사 결과 불송치 또는 수사중지된 경우의 조치】 검사는 보완수사 결과 수사준칙 제60조제7항에 따라 사법경찰관이 사건을 전부 불송치하거나 수사중지한 경우에는 해당 보완수사요구를 종결한다.

제3장 영장에 대한 보완수사요구

제15조 【보완수사요구 여부 결정】 검사는 사법경찰관등으로부터 제2조제2항의 영장에 대한 신청서를 접수받은 때에는 영장의 종류, 사안의 내용 및 영장 청구 시한 등을 고려하여 청구, 기각 또는 보완수사요구 여부를 결정하여야 한다.

제16조 【보완수사요구(영장) 절차】 ① 검사가 사법경찰관등이 신청한 영장의 청구 여부 결정에 관하여 보완수사가 필요하다고 판단하여 보완수사요구(영장)를 하는 때에는 규칙 별지 제69호 서식의 보완수사요구서(영장)에 보완수사요구 취지, 보완수사가 필요한 이유, 보완수사요구 사항 및 이행기한을 구체적으로 기재하여 관련 기록과 함께 사법경찰관등에게 송부한다. 다만, 검사는 보완수사요구 사항, 보완수사의 긴급성 등을 고려하여 관련 기록 송부 없이 보완수사요구서(영장)만을 사법경찰관등에게 송부할 수 있다.

② 검사는 영장 청구 시한 등을 고려하여 1개월의 범위 내에서 제1항의 이행기한을 정하여야 한다.

③ 제1항 본문의 경우 검사는 보완수사요구서(영장)의 부분을 사건사무담당 직원에게 송부한다. 제1항 단서의 경우 보완수사요구서(영장) 부분 2부 중 1부를 기록에 편철하고, 나머지 1부를 사건사무담당직원에게 송부한다.

제17조 【영장청구와 병행한 의견제시】 검사는 수사준칙 제59조제5항에 따라 영

장 등을 청구하면서 사법경찰관등에게 송치 전에 수사할 사항, 증거수집의 대상, 법령의 적용, 범죄수익 환수를 위한 조치 등에 관한 의견을 별지 제4호 서식에 기재하여 제시할 수 있다.

제18조 【보완수사요구(영장) 이행결과 처리】 ① 검사가 사법경찰관등으로부터 수사준칙 제60조제8항에 따라 보완수사 결과 통보서를 서면으로 통보받은 때에는 다음 각 호의 조치를 취하여야 한다.

1. 사법경찰관등이 보완수사요구 이행 후 기록과 함께 영장을 재신청한 경우 :
해당 서면을 영장신청기록에 편철
 2. 제16조제1항 단서에 따른 보완수사요구(영장)에 따라 사법경찰관등이 이행 결과만 통보한 경우 : 해당 서면을 원 영장신청기록에 편철
 3. 사법경찰관등이 보완수사요구 이행 후 영장을 재신청하지 않은 경우 : 해당 서면을 검토 후 사건사무담당직원에게 송부
- ② 제1항제2호에 따른 사법경찰관등의 보완수사 이행결과가 영장 등에 의한 강제수사가 필요 없다는 취지인 때에는 해당 영장 신청을 기각한다.
- ③ 제1항제3호에 따라 검사로부터 보완수사결과 통보서를 인계받은 사건사무담당직원은 이를 제16조제3항 소정의 보완수사요구서(영장) 부분과 함께 보관한다.

제19조 【준용】 제8조제3항 및 제4항, 제9조, 제10조, 제12조는 영장에 대한 보완수사요구 절차에 준용한다.

제4장 공소유지를 위한 보완수사요구

- 제20조 【보완수사요구(공판) 절차】** ① 검사가 법 제197조의2제1항제1호 및 제3호에 따라 공소유지를 위하여 **사법경찰관등**에게 보완수사를 요구하는 경우 보완수사요구 사항에 관하여 공소를 제기한 검사와 협의하여 정할 수 있다.
- ② 검사는 규칙 별지 제232호 서식의 **보완수사요구(공판)**에 **보완수사 방법**, 보완수사가 필요한 이유, 보완수사요구 사항 및 이행기한을 구체적으로 기재하여 **사법경찰관등**에게 송부한다. 이 경우 보완수사요구서(공판) 부분 2부 중 1부를 공판카드에 편철하고, 나머지 1부를 공판사무담당직원에게 송부한다.
- ③ 검사는 **사법경찰관등**이 수사준칙 제60조제2항에 따라 관계 서류 및 증거물의 대출 또는 등사를 요청하는 경우에는 공판 진행 상황 및 보완수사요구 사항, 보완수사요구 이행기한 등을 고려하여 신속하게 허용 여부를 결정하여야 한다. 다만, 법원에 이미 해당 사건기록 및 증거물이 증거로 제출된 경우에는 그 대출 또는 등사를 일부 제한할 수 있다.

제21조 【보완수사요구(공판) 이행결과 처리】 검사가 **사법경찰관등**으로부터 수사준칙 제60조제8항에 따른 보완수사요구 이행결과를 서면으로 통보받은 때에는 공판카드에 이를 편철한다. 다만, 공판 과정에서 이행결과를 추가 증거로 제출하는 경우에는 부분 1부를 공판카드에 편철한다.

제22조 【준용】 제8조, 제9조, 제10조, 제12조는 공소유지를 위한 보완수사요구 절차에 준용한다. 이 경우 ‘사건사무담당직원’은 ‘공판사무담당직원’으로 본다.

제5장 직무배제·징계요구

제23조 【직무배제·징계 요구 검토】 ① 검사는 **사법경찰관등**이 정당한 **이유** 없이 보완수사요구를 불이행 **또는 충실히 이행하지 아니하거나** 이행기한을 상당기간 도과하여 그에 대한 직무배제 또는 징계 요구를 검토하는 경우에는 **별지 제5호 서식**의 직무배제·징계요구 검토 보고서를 작성하여야 한다.

② 제1항의 검토 보고서 등 직무배제 또는 징계요구 검토 과정에서 작성한 서류 등은 송치사건 또는 영장 신청 기록과 별도로 관리한다.

제24조 【직무배제·징계 요구 보고】 ① 검사는 **사법경찰관등**에 대한 직무배제 또는 징계요구가 필요하다고 판단되는 경우 각급 **공소청장**에게 보고해야 한다. 지청 검사의 경우 지청장을 경유하여 관할 **지방공소청장**에게 보고한다.

② 각급 **공소청장**은 제1항의 보고에 따라 **사법경찰관등**에 대한 직무배제 또는 징계요구가 필요하다고 판단되는 경우에는 **공소청 본청 정책기획담당관**을 통해 검찰총장에게 보고하여야 한다.

③ 제2항의 보고를 받은 검찰총장은 사안의 중요성, 직무배제·징계요구 대상자의 신분 등을 고려하여 직접 직무배제 또는 징계요구를 할 수 있다.

④ 검찰총장이 제3항에 따라 직접 직무배제 또는 징계요구를 하기로 결정한 때에는 **공소청 본청 정책기획담당관**은 즉시 해당 **공소청**에 통보한다. 이 경우 해당 **공소청**은 관련 기록을 사본하여 **공소청 본청 정책기획담당관**에게 즉시 송부하여야 한다.

제25조 【직무배제·징계 요구 절차】 ① 검찰총장 또는 각급 **공소청장**이 **사법경찰관등**에 대한 직무배제 또는 징계요구를 하는 경우에는 규칙 별지 제366호 서식의 직무배제요구서 및 규칙 별지 제365호 서식의 징계요구서에 그 대상자 및 직무배제 또는 징계요구 사유 등을 구체적으로 기재하여 대상자가 소속된 **수사관서**의 장에게 **송부하고**, 부분 1부는 관련 기록에 편철한다.

② 제1항의 직무배제 또는 징계요구서에는 다음 각 호의 서류 **중 해당하는 서류**

를 소명자료로 첨부하여야 한다.

1. 보완수사요구서
 2. 사법경찰관등이 작성한 종합수사 결과와 보완수사 결과 통보서
 3. 수사준칙 제8조에 따른 협의과정에서 작성된 서류
 4. 그 밖에 직무배제 또는 징계사유를 증명할 수 있는 관계 자료
- ③ 검찰총장 또는 각급 공소청장이 사법경찰관등에 대한 징계요구를 하는 경우에는 사안의 중대성, 보완수사요구 불이행의 정도 등을 고려하여 구체적인 양정에 관한 의견을 징계요구서에 기재할 수 있다.

제26조【직무배제·징계요구 처리결과 통보서 처리】 수사관서의 장으로부터 수사준칙 제61조제2항 및 제3항에 따라 직무배제 또는 징계요구 처리 결과 및 이유를 서면으로 통보받은 때에는 검사는 이를 직무배제 또는 징계요구 관련 기록에 편철하고, 관련 기록을 보존사무담당직원에게 인계한다.

부 칙

제1조【시행일】 이 지침은 2021. 1. 1.부터 시행한다.

제2조【재검토 기한】 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령 훈령 제394호)에 따라 이 지침 시행일부터 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 지침의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2023. 12. 31.로 한다.

부 칙 <대검 예규 제1369호, 2023. 10. 31.>

제1조【시행일】 이 지침은 2023. 11. 1.부터 시행한다.

제2조【재검토 기한】 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령 훈령 제431호)에 따라 이 지침 시행일부터 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 지침의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2026. 10. 31.로 한다.

부 칙 <공소청 예규 제98호, 2026. 10. 1.>

제1조【시행일】 이 지침은 2026. 10. 2.부터 시행한다.

제2조【재검토 기한】 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령 훈령 제431호)에 따라 이 지침 시행일부터 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 지침의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2029. 10. 1.로 한다.

[별지1]

상 급 수 사 관 서 등 에 대 한 보 완 수 사 요 구 건 의

사건번호 등	사건번호	○○○○공소청/지청 ○○○○ 형제 ○○○○호			
	주임검사	검사 ○○○			
피의자 등	피의자	○○○ 외 ○명			
	죄명	○○○○○○○죄 등			
	송치연월일	○○○○. ○○. ○○.			
송치 수사관서 및 사법경찰관등	수사관서	○○경찰서			
	사법경찰관등	직위 · 직급	○○	성명	○○○
지정 하는 수사관서 등	☐ 상급 수사관서를 지정한 보완수사요구 (지정한 수사관서 : ○○○○○○○○○) ☐ 다른 수사기관을 지정한 보완수사요구 (지정한 수사기관 : ○○○○○○○○○)				
송치 사법경찰관등의 적정한 보완수사를 기대하기 어려운 사유					

[별지2]

상급 수사관서 등에 대한 보완수사요구 관련 의견청취

공소청 사건번호	○○○○공소청/지청 ○○○○ 형제 ○○○○호			
피의자 및 죄명	피의자	1.가.나.○○○(XXXXXX-XXXXXX) 2.가.○○○(XXXXXX-XXXXXX) 3.다.○○○(XXXXXX-XXXXXX)		
	죄명	가. 나. 다.		
송치연월일	○○○○. ○○. ○○.			
송치 수사관서	○○경찰서			
송치사건번호	○○○○-○○○○○○			
송치한 사법경찰관등	직위 · 직급	○○	성명	○○○
보완수사요구할 수사관서 등	☐ 상급 수사관서를 지정한 보완수사요구 (지정한 수사관서 : ○○○○○○○○) ☐ 다른 수사기관을 지정한 보완수사요구 (지정한 수사기관 : ○○○○○○○○) ☐ 미정			
위 사건을 형사소송법 제197조의2 제8항에 따라 상급 수사관서 등을 지정하여 보완수사요구하는 것을 검토 중인바, 검사와사법경찰관의상호협력과일반적수사준칙에관한규정 제61조의2 제2항에 따라 이에 대한 의견을 요청합니다. ○○○○공소청장/지청장				

[별지3]

상급 수사관서 등에 대한 보완수사요구 통지

공소청 사건번호	○○○○공소청/지청 ○○○○ 형제 ○○○○호			
피의자 및 죄명	피의자	1.가.나.○○○(XXXXXX-XXXXXX) 2.가.○○○(XXXXXX-XXXXXX) 3.다.○○○(XXXXXX-XXXXXX)		
	죄명	가. 나. 다.		
송치연월일	○○○○. ○○. ○○.			
송치 수사관서	○○경찰서			
송치사건번호	○○○○-○○○○○○			
송치한 사법경찰관등	직위 · 직급	○○	성명	○○○
보완수사요구한 수사관서 등	☐ 상급 수사관서를 지정한 보완수사요구 (지정한 수사관서 : ○○○○○○○○) ☐ 다른 수사기관을 지정한 보완수사요구 (지정한 수사기관 : ○○○○○○○○)			
보완수사요구한 연월일	○○○○. ○○. ○○.			
위 사건을 형사소송법 제197조의2 제8항에 따라 상급 수사관서 등에 보완수사요구하였음을 통지합니다. ○○○○공소청/지청				

[별지4]

○ ○ 공 소 청 /지 청

수 신 ○○○○(기관명)

제 목 송치 전 수사의견

1. 주요 쟁점

- 공소제기 여부 판단과 관련하여 추가 확인이 필요한 주요 사실관계 또는 증거상 쟁점을 간략히 기재
 - 예1) 피의자의 범행 가담 정도 및 공범과의 역할 분담 확인 필요
 - 예2) 피해금의 구체적 사용처 및 피의자 귀속 여부 확인 필요

2. 추가 확인이 필요한 사항

- 사실관계
 -
- 증거관계
 -
- 기타

3. 송치 전 수사할 사항

○ 위 사항과 관련하여 송치 전 확인이 필요한 구체적인 수사사항을 기재

- ①

- ②

- ③

4. 협의사항 및 수사 진행상황

○ 검사와 사법경찰관 사이에 추가로 협의한 사항 또는 의견 제시 이후 확인된
수사 진행상황 기재

2026. 10. 00.

위 작성자

검 사

○○○

직무배제·징계요구 검토 보고서

대상자	성명	
	소속	직위(직급)
직무배제· 징계요구 사유 유형	☐ 보완수사요구 불이행/부실이행 ☐ 보완수사 이행기한 도과 ☐ 법령위반, 인권침해, 현저한 수사권 남용 ☐ 기타	
직무배제· 징계요구가 필요한 구체적 사유		
직무배제· 징계요구 주체	☐ 검찰총장 ☐ 각급 공소청장	
징계 관련 양정 의견		